

**PROTOCOLE D'ACCORD
SUR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
DE MATERIALISATION DE LA FRONTIERE**

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

ET

**LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DE CÔTE D'IVOIRE**

Le Gouvernement du Burkina Faso, d'une part,

Et

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, d'autre part,

Ci-après dénommés « **Les Parties** » ;

Considérant les résolutions de l'Union Africaine/Organisation de l'Unité Africaine, relatives aux principes de l'intégrité territoriale et de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, principes auxquels ils ont tous deux souscrit ;

Considérant également le Traité d'Amitié et de Coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou ;

Considérant en outre l'Accord-Cadre entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la matérialisation de la frontière des deux pays, signé le 24 juin 1993 à Abidjan ;

Guidés par leur volonté commune de réaffirmer les liens de fraternité et les rapports de bon voisinage qui ont toujours existé entre les deux peuples ;

Désireux de poursuivre et de renforcer les relations cordiales et le climat de paix, de concorde et de sécurité qui ont toujours existé entre les deux pays ;

Conscients de l'impact de la coopération transfrontalière dans le développement harmonieux des zones frontalières ;

Convienent de ce qui suit :

Article 1 :

Le présent Protocole d'Accord fixe les missions, l'organisation, le fonctionnement et le financement de la Commission Mixte Paritaire de Matérialisation (CMPM) de la frontière entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, ci-après dénommée « La Commission ».

Chapitre 1 : Des missions de la Commission

Article 2 :

La Commission est chargée de la définition, de l'identification et de la matérialisation de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire conformément aux textes juridiques, cartes ou tous autres documents acceptés d'accord-parties.

Article 3 :

Elle est compétente pour régler tous les problèmes liés à la matérialisation de la frontière et fait, le cas échéant, des propositions aux Parties.

Article 4 :

La délimitation de la frontière est consacrée par un Protocole d'Accord entre les deux pays.

Chapitre 2 : De la composition de la Commission

Article 5 :

La Commission est composée de dix (10) membres par pays, représentants les structures ci-après :

- le Ministère chargé des questions frontalières : deux (2) membres ;
- le Ministère chargé des Affaires étrangères : un (1) membre ; ✓
- le Ministère chargé de la Défense nationale : un (1) membre ; ✓
- le Ministère chargé de la Justice : un (1) membre ;
- le Ministère chargé des Enseignements secondaire et supérieur : un (1) membre ;
- le Ministère chargé des Finances : un (1) membre ; ✓
- le Ministère chargé du Budget : un (1) membre ;
- la structure chargée de la Cartographie de base : un (1) membre ;
- la structure chargée des Archives nationales : un (1) membre.

Article 6 :

La Commission peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la contribution est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Chapitre 3 : De l'organisation de la Commission

Article 7 :

La Commission désigne pour chaque pays un président et deux (02) rapporteurs statutaires.

Article 8 :

La Commission peut s'organiser en sous-commissions pour l'exécution de sa mission.

Chapitre 4 : Du fonctionnement de la Commission

Article 9 :

La Commission se réunit sur convocation de ses présidents en session ordinaire une (01) fois par semestre.

Elle peut se réunir chaque fois que de besoin, en session extraordinaire.

Article 10 :

Les réunions de la Commission se tiennent alternativement au Burkina Faso et en République de Côte d'Ivoire.

Article 11 :

Les réunions de la Commission sont co-présidées par les deux présidents.

Les rapporteurs du pays hôte sont les rapporteurs principaux. Ils sont assistés des rapporteurs du pays visiteur.

Article 12 :

La Commission dispose des pouvoirs nécessaires dans l'exécution de sa mission.

Toutefois, les difficultés pouvant entraver la bonne marche des travaux et les décisions importantes qui entraîneraient des incidences financières ou des dépenses supplémentaires, doivent être soumises aux Parties.

Article 13 :

Les résultats des travaux de la Commission font l'objet d'un rapport soumis aux Autorités des deux pays.

Chapitre 5 : Du financement de la Commission

Article 14 :

Pour les besoins du fonctionnement de la Commission, il est créé un fonds commun de matérialisation dénommé « Le Fonds ».

Article 15 :

Le montant du Fonds est arrêté par les Gouvernements des deux Etats suivant l'évaluation des travaux de la matérialisation par la Commission.

Article 16 :

Le Fonds est alimenté par :

- les contributions budgétaires annuelles des deux Etats ;
- les contributions des partenaires techniques et financiers ;
- toute autre ressource.

Article 17 :

La gestion du Fonds incombe aux deux présidents de la Commission. Ils sont ordonnateurs des dépenses.

Article 18 :

Le Fonds est logé dans une institution bancaire privée dont des filiales existent dans les deux pays.

Un compte principal est ouvert dans l'un des pays et un compte secondaire dans l'autre.

Un comptable est désigné dans chaque pays.

Un contrôleur interne est désigné d'accord-parties pour les deux pays.

Article 19 :

Un Manuel de procédures administrative, financière et comptable est élaboré par les Parties, pour fixer les règles de fonctionnement et de gestion du Fonds.

Article 20 :

Les deux présidents de la Commission sont responsables de la gestion du Fonds et en rendent compte aux Gouvernements des deux pays.

Un rapport moral et un bilan financier sont soumis chaque année aux Gouvernements des deux pays.

Article 21 : Le mandat de la Commission prend fin à l'issue du processus de matérialisation de la frontière.

A la fin des travaux, le patrimoine propre du Fonds est réparti à parts égales entre les Parties.

Toutefois, en ce qui concerne le matériel, il peut être cédé à l'une des Parties moyennant compensation.

Chapitre 6 : Des dispositions finales

Article 22 :

Le présent Protocole d'Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

Article 23 :

Les Parties conviennent de régler à l'amiable tous les différends qui pourraient survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole d'Accord et des travaux de la Commission.

En cas d'échec des mécanismes internes de règlement, les Parties peuvent saisir toute instance internationale d'arbitrage et juridictionnelle.

Article 24 :

Le présent Protocole d'Accord peut être dénoncé.

Dans ce cas, la partie qui prend l'initiative de la dénonciation, doit la notifier à l'autre partie au moins six (06) mois à l'avance.

Fait à Ouagadougou, le 30 juillet 2014, en deux exemplaires originaux, en langue française.

**Pour le Gouvernement du
Burkina Faso**



Dr. Jérôme BOUGOUMA
Ministre de l'Administration
Territoriale et de la Sécurité

**Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire**



Hamed BAKAYOKO
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Sécurité